



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

בקשה מס' 30/12
בתיק תביעה מס': 16/12

בענין :
דוידסון סמואל-סנדו
דוידסון דנה-קליאופי

ע"י ב"כ עוה"ד יחזקאל חרל"ף
מרח' ירושלים 14, חיפה 33132
טל': 04-8620728, פקס: 04-8670096

הנתבע

נ ג ד

בן נאים אילן
מרח' האצ"ל 23/26 חיפה

הנתבע

פ ס ק - ד י נ

1. זוהי תביעה ל מתן צו עשה קבוע שיחייב את הנתבע להשיב את מצב הב ית המשותף לקדמותו ו יורה לנתבע לסגור דלת שפרץ אל חדר המדרגות , לסגור פתחים שפתח בקירות חיצוניים בצד המזרחי והמערבי של הב ית המשותף המהווים יציאה מדירתו לחצר המשותפת , להסיר הקורה וחלקי הבניה שבנה בצד המערבי והמזרחי של הבניין וכן ליתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע ו/או מי מטעמו מלעשות שינויים נוספים בבית, בשונה ממצבו בעת רישום הבית המשותף.

2. הבית נושא ההליך נמצא ברח' פרויד 24, חיפה, מזוהה כחלקה 66 בגוש 10785 ומכיל 7 דירות. (להלן: "הבית/הבית המשותף") התובעים הם בעליה של דירה תת חלקה מס' 3 והנתבע זכאי להירשם כבעליה של דירה תת חלקה מס' 1.

טענות התביעה-

3. הנתבע רכש דירתו והחל לבצע בה שיפוץ בסוף אוקטובר 2011. במסגרת השיפוץ ביצע שינויים הדורשים היתר בניה ללא שביקש או קיבל בגינם היתר.

4. בחזית המזרחית פתח הנתבע פתח יציאה לחצר המשותפת ואטם חלון הסמוך לפתח היציאה. כמו כן הרחיב הנתבע את דירתו ל כיוון חזית זו בכ- 7.2 מ"ר בהמשך מפלס הדירה.

5. בחזית המערבית יצק הנתבע קורת בטון שיש בה כדי לאפשר הגדלת דירתו בכ- 7 מ"ר נוספים, וכן פרץ פתח יציאה לחצר המשותפת והתקין בה דלת.

6. הנתבע פרץ פתח כניסה נוסף לדירה מחדר המדרגות על מנת לאפשר פיצולה של דירתו לשתי דירות.

7. בהיעדר הסכמת בעלי הדירות בבית לעבודות האמורות ובהיעדר היתר בניה לעבודות יש לצוות על הנתבע להרוס את כל מה שבנה ולהשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

טענות ההגנה-

8. הנתבע פועל לקבלת גליזציה מעיריית חיפה לעבודות שביצע בדירתו.

9. כל בעלי הדירות בבית, למעט התובעים, נתנו הסכמתם לעבודות ולשינויים שבוצעו באופן שבידי הנתבע הסכמות של 6 מ-7 בעלי הדירות בבית המהווים למעלה מ-87% הסכמות.

השתלשלות העניינים עובר למתן פסק הדין-

01. ביום 12.3.12 ניתן על ידי פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבע וביום 18.3.12 ביטלתי את פסק הדין מהנימוקים כמפורט בהחלטתי.

11. ביום 28.5.12 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובא כוח התובעים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן נתונים אותם מצאתי רלוונטיים:

(א) חזיתו של הבית פונה לרח' פרויד. הבית בנוי על מדרון משופע באופן שנכנסים מהרחוב אל חדר המדרגות ויורדים בו אל דירת הנתבע המצויה בקומת הקרקע.

(ב) בחדר המדרגות נפרץ פתח נוסף אל דירת הנתבע והותקנה בו דלת. פתח זה נפרץ בסמיכות לדלת הכניסה המקורית של הדירה ונכנסים ממנו אל חלק מדירת הנתבע שאמור לשמש את אימו של הנתבע כיחידה נפרדת. בין דירת הנתבע ליחידה זו מצויה דלת פנימית מקשרת.

(ג) דירת הנתבע הורחבה מזרחה באמצעות יציקת רצפה בהמשך מפלס הדירה וסגירת קירות בין עמודים קיימים. שטח ההרחבה מהווה את מטבח דירת הנתבע.

(ד) הנתבע פתח שני פתחים בקירות החיצוניים של הבית באופן שמתאפשרת יציאה מדירתו אל חצר הבית ממזרח וממערב.

(ה) מצידה המערבי של הדירה נוצקה קורה בהמשך מפלס דירת הנתבע שיכולה לשמש כרצפה להרחבה נוספת של הדירה. בצד דרום מערב נסגרו שטחים בין עמודים באופן שמרחיב את דירת הנתבע.

(ו) בהיות הקרקע בבית משופעת נתמכות ההרחבות האמורות לעיל על עמודי המבנה במפלס הגבוה ממפלס הקרקע.

27. ביום 10.5.12 התקיים דיון הוכחות בו העידו מטעם התביעה התובע ומטעם ההגנה העידו מר ספקטור, עורך הבקשה לגליוציה לעירית חיפה, והנתבע. ככל שאמצא לנחץ אביא חלקים מהעדויות בפרק הדיון.

המסגרת הנורמטיבית-

37. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין קובע כדלהלן:

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."

47. לפי סעיף זה, בתנאים מסוימים, זכאי בעל דירה לבנות על הרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו, גם אם אין הסכמה לכך מצד כל בעלי הדירות, אלא רק מצד רוב מיוחד של בעלי הדירות. ה"יחידה החקיקתית" (אהרן ברק פרשנות במשפט כרך שני – פרשנות החקיקה 306 (1993) הטעונה פרשנות בענייננו היא המונח "הרחבה", אשר מוגדר בסעיף 71א לחוק המקרקעין כך:

"הרחבה" – הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף"

57. המחוקק נקט בנוסח הסעיף בלשון "שניתן לקבל לגביה היתר בניה". לשון זו מהווה נוסחת איזון, שלפיה דיון בפגיעה בקניינו של המיעוט ייעשה רק שעה שכבר הוכח שתכנית מסוימת אושרה או ניתנת לאישור. על פני הדברים ניכר כי מעבר לשמירה על קניינם של בעלי דירות המהווים מיעוט, לנוסחה זו גם יתרונות מעשיים מסוימים. כך לדוגמה, אפשר שתכנן ית מסוימת שלגביה התבקשה מראש התערבות המפקח, כלל לא תאושר בסופו של יום, ותחת זאת תאושר תכנית שלגביה ניתן היה לגבש הסכמה מתחילה. דברים דומים נאמרו ברע"א 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון ובוטבול גלית, תק-על 2010(3), 87, 89 (2010). אמנם שם דובר על היתר בניה לתו כנית לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים בפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008, אך יפים הדברים שנאמרו שם גם באנלוגיה לבניה שעניינה הרחבת דירה.

67. בהינתן כי מדובר בבניה העולה כדי "הרחבה" מתנה סעיף 71ב(א) את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה בשני תנאים מצטברים:

"רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה."

יש לזכור כי הוראת החוק דלעיל שינתה את המצב המשפטי שקדם לה, לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף ראה סעיף 62(א) לחוק המקרקעין וכן סעיף 2(א) לתקנון המצוי.

77. המחוקק היה ער לקושי הנעוץ בכך שאוסף של פרטים, שכולם משיאי אינטרס עצמי, שהשאת האינטרס העצמי שלהם מחייבת שיתוף פעולה, עשויים - בהיעדר כפייה משפטית - לא להצליח לאחד כוחות על מנת להשיג את מטרתם. במצבים שקידום האינטרס המשותף מחייב בהם השתתפות של כולם, צפוי

שפרטים ינסו לנצל את עמדת המיקוח המיוחדת שהצורך בהשתתפותם מקנה להם, על מנת לנסות לגרוף לכיסם הפרטי חלק גדול ככל האפשר מהיתרונות ששיתוף הפעולה הקבוצתי עתיד להצמיח. לאור זאת תיקון 18, ובדומה לו תיקוני חוק אחרים בחוק המקרקעין כדוגמת תיקון 19 הדן בהקמת מעלית משותפת ברכוש המשותף, ביטלו את זכות הוטו שהיתה נתונה לכל מיעוט בבית וקבעו כי מלכתחילה יהא דרוש רוב מופחת תוך הוספת תנאים ואיזונים כמו תשלומי איזון, שמירת הזכות לבנות סוכה, זכות ההתנגדות של מי שנפגע מקבלת החלטה כאמור וכו'. ראה דגן, 'קניין על פרשת דרכים' (תשס"ה-2005), עמ' 405, 415.

בע"א (חי') 1725/05 דוד נ' נברוצקי תק-מח 2006 (1) 12004 פרש בית המשפט את תכלית הוראת החקיקה האמורה ואלו דבריו:

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בענין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה טעונה הסכמת הכל (ראה למשל ע"א 2111/03 פליצ'יה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 2005(1)3589). תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע. התיקון נועד לאפשר לבעל דירה המשיג הסכמה של לפחות 3/4 מבעלי הדירות (כולל הדירה נשוא ההרחבה) שיש להם לפחות 2/3 מן הרכוש המשותף לבצע הרחבה בדירתו (סעיף 71ב' של חוק המקרקעין). סימן ג' לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש (ראה בענין זה בספרו של המלומד מיגל דויטש, קניין חלק א' תשנ"ז-1997)....".

87. ויסמן בספרו "דיני קניין/בעלות ושיתוף" (בהוצאת המכון למחקר השוואתי של האוני' העברית י-ם) בעמ' 452 פסקה 6.83 וכן בעמ' 490 פסקה 6.107 מונה את סעיף 71ב(א) בין ההוראות המתנות רוב מיוחד, של 3/4 מבעלי הדירות שלהם 2/3 מהרכוש המשותף לשם הרחבת שטח הדירה. עמדה דומה באשר להיות שני התנאים שהוגדרו בס"ק א' לעיל תנאים הכרחיים מובאת גם בספרו של פרופ' דויטש, "קניין" כרך א' בהוצאת בורסי, עמ' 701 פסקה 9.44.

97. אמור מעתה: הזכות להרחיב דירה אגב מימוש זכויות בניה מצריכה הסכמה למצער של שלושה רבעים מבעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית; אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאים שהיא קובעת. (ראה בענין גם אייזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", 213).

02. בין האיזונים שנקבעו ביקש המחוקק גם לשמור על זכותו של המיעוט להגן על קניינו מקום בו עשויה הבניה לפגוע בו. לאור זאת נחקק סעיף 71ג(א) לחוק המקרקעין הקובע כי:

"בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו...רשאי לפנות למפקח בתביעה" (הדגשה שלי (ל.י.)

12. נמצא כי גם מקום בו עומד למבקש לבנות הרוב הדרוש לפי חוק המקרקעין, עדיין קיימת האפשרות כי בניה זו לא תצא אל הפועל מקום בו יוכיח המיעוט כי יש בבניה כדי לפגוע בו פגיעה מהותית כאמור.

דיון והכרעה-

אקדים ואומר כבר עתה כי לנוכח הסקירה לעיל מצאתי לקבל את התביעה וליתן צו עשה שיחייב את הנתבע להסיר את שלוש הדלתות שהתקין (שתי דלתות יציאה לחצר ודלת כניסה מחדר המדרגות) וכן להרוס את תוספות הבניה שבנה בחזית המזרחית , הדרומית והמערבית ולהחזיר את מצב הקיר ות המשותפים לקדמותם במועדים שיפורטו בסעי פים 33 ו-35 לפסק דיני . אלה נימוקי החלטתי :

22. תביעתם של התובעים הושתתה על הטענה כי העבודות שביצע הנתבע נעדרות היתר בניה ונעדרות את הסכמתם. אמנם התובעים טענו גם כי העבודות שינו ופגעו בחזות הבית (לכך תבוא התייחסות בפרק 'פתיחת פתחים במעטפת הבית' שלהלן) אך מעבר לכך לא נטען לפגיעה מהותית כלשהי בתובעים . לאור זאת אבחן בפרק זה את השאלה ה אם השינויים שביצע הנתבע בדירתו עולים כדי הרחבת דירה כהגדרתה בחוק המקרקעין והאם מגשימים הם את תכליתו של תיקון 18 לחוק?

32. לו היה הנתבע מוכיח כי עסקין בהרחבת דירה כהגדרתה בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין וכי באמתחתו הסכמות בעלי דירות בשיעור האמור בסעיף יכול והיה בכך להוות הגנה מפני התביעה כאן . ואולם, לאור הוראות הדין כפי שנסקרו לעיל לא מצאתי כי הנתבע הוכיח התקיימותם של התנאים המצטברים האמורים בסעיף 71ב(א) האמור ואפרט-

42. סעיף 71ב(א) עוסק בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף "לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה". "הרחבה" כאמור היא הגדלת שטח הדירה "שניתן לקבל לגביה היתר בניה". בדיון שהתקיים לפניי הודה הנתבע כי העבודות בוצעו על ידו טרם שקיבל היתר . (ראו דבריו בעמ' 1 לפרוטוקול שורות 11-7). המהנדס שנשכר ע"י הנתבע לשם הגשת תוכנית לגליזציה לבניה העיד כי טרם הוגשה בקשה כלשהי לעירייה, וכי אפילו תוכניות הבנייה לבקשה טרם הוכנו . (ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 8,7). ברי אם כן כי היתר בניה אינו, וכי אף לא התקבל אישור עקרוני או אישור מותנה לבניה נושא ההליך.

52. זאת ועוד , למרות ש כתב התביעה הוגש ביום 16.1.12 ועד מועד העדויות והסיכומים ביום 10.5.12 חלפו כ-ארבעה חודשים הנתבע אף לא החל בהליכים להשגת היתר בניה כדרישת החוק . מקום בו עובר לכתיבת שורות אלו לא הוכח לי ולו לכאורה כי הוגשה בקשה להיתר בניה לא ניתן ל ראות בכך "הרחבה" כהגדרתה בחוק כאמור . עובדה זו כשלעצמה שומטת את הקרקע תחת טענתו של הנתבע כי יש לראות בעבודות שביצע בניה כמשמעותה בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

62. מן האמור לעיל עולה כי אם זכותו של הנתבע אינה נטועה בסעיף 71ב' לחוק המקרקעין אזי נחוצה לו הסכמה של כל בעלי הדירות לשם נטילת חלק מהרכוש המשותף, ראה סעיפים 62(א) לחוק המקרקעין ו-2(א) לתקנון המצוי. בהעדר הסכמתם של התובעים – כבעלי דירה בבית המשותף - לנטילת החלק ברכוש המשותף לא תקום לנתבע הזכות האמורה.

72. יכולתי לסיים פסק דיני בנקודה זו ולהורות על החזרת המצב לקדמותו לגבי כל השינויים שביצע הנתבע . יחד עם זאת , מטעמי צדק מצאתי חובה להמשיך ולהתייחס באופן מובחן לשינויים שביצע הנתבע ברכוש המשותף . לאור זאת

ומאחר ולא השתכנעתי כי יש בשינויים שביצע הנתבע כדי לפגוע בתובעים באופן מהותי אני קובעת כי ככל שהנתבע יצליח להוציא הי תר בניה ו לקבל הסכמות של בעלי הדירות בבית ברוב הדר וש לגבי מקצתם של השינויים, יהיה בהיתר ובהסכמות כדי לקיימם.

מה שהביאני למסקנה זו היה ביקורי במקום בו התרשמתי כי הבנייה שנעשתה בדירת הנתבע אינה חורגת מקונטור המבנה, קל וחומר אינה חורגת מקו הבניין ונראה כי קיים סיכוי לקבלת היתר לחלקים ניכרים הימנה. לכך הצטרפה העובדה שלנתבע היו נתונות הסכמות של שישה משבעה בעלי הדירות בבית לשינויים שבוצעו. הללו הוגשו כמוצג נ/1.

התובעים אמנם טענו כי לא ניתן להגיש את מסמך ההסכמות -נ/1 בשל העובדה שלא נלוותה לו תוכנית בניה, וכי אין ליתן משקל ראייתי להסכמות ל בניה רעיונית בלבד. אולם לא מצאתי לקבל טענה זו שכן המדובר בטענה בע"פ כנגד מסמך בכתב והתובעים לא הזמינו איש מבעלי הדירות בבית לעדות על מנת להפריך את הטענה כי חתמו על נ 1/1. החתימות על נ 1/1 נחזות להיות של בעלי הדירות בבית ונעשו לאחר שהבנייה כבר בוצעה כך שלא ניתן לטעון כי בעלי הדירות בבית לא ידעו למה הם נותנים הסכמתם. מכל מקום, אינני מוצאת להכריע כבר עתה באשר לערכן הראיתי של הסכמות אלו ולפי שעה די לי בכך שלכאורה ניתנו, מהטעם שהנתבע ממילא יצטרך להמציא הסכמות חדשות לכשיגיש בקשה להיתר בניה.

82. על פניו נראה כי לנתבע ההסכמות הדרושות להרחבת דירתו וכי לא יתקשה לגייס הסכמות אלו בשנית עת יגיש בקשה להיתר בניה כנדרש. לאור זאת אאבחן בין שינויים להם נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ועל כן בהיעדר הסכמת התובעים יש להורות על השבת המצב לקדמותו, ללא תנאים, לבין שינויים העולים כדי "הרחבה", כמשמעותה בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, לגביהם אורה על השבת המצב לקדמותו רק בהיעדר היתר בניה והסכמות מפורשות של בעלי הדירות בבית ברוב הדרוש בחלוף פרק הזמן שאקצוב להוצאתו.

פתיחת פתחים במעטפת הבית-

92. התובע העיד כי הנתבע פתח שלוש דלתות בקירות חיצוניים. ראו עדותו בעמ' 1 לפרוטוקול שורות 6-8. עדות זו לא הופרכה ע"י הנתבע, ושינויים אלו ניכרו גם בביקורי במקום.

03. בצד המגמה שעליה עמדנו לעיל, נותר בעינו הכלל שלפיו פעולה המשנה את זכויות בעלי הדירות ברכוש המשותף באופן מהותי, דורשת את הסכמתם של כלל בעלי הדירות (סעיף 62(א) לחוק). כנגזרת, פעולות הקשורות לרכוש המשותף שאינן נמנות עם החריגים המצוינים בחוק עודן כפופות לזכות וטו מצד כל אחד ואחד מבעלי הדירות, תוך מימוש מלא של זכות הקניין שלו (ויסמן-דיני קניין, בעמ' 454; חנוך דגן קניין על פרשת דרכים 399-400 (2005) (להלן: דגן-על פרשת דרכים)). כמו כן, גם כאשר קבע המחוקק חריגים לכלל הדורש הסכמת כלל בעלי הדירות לפעולות ברכוש המשותף, הקפיד לעשות כן בצורה פרטנית וקוואליטטית.

13. חוקיותם של השינויים שביצע הנתבע נבחנת לאור תקנה 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המורה כדלקמן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

23. הנתבע פתח פתחים בקירות דירת ו' המהווים קירות חיצוניים שהם רכוש משותף. יש בשינויים אלו כדי לשנות ולפגוע ברכוש המשותף. פתיחת פתחים ברכוש המשותף מחייבת, כאמור, הסכמת כלל בעלי הדירות, בהיותה שינוי ברכוש המשותף שאינו עולה כדי "הרחבת דירה". ואין חולק כי הסכמת התובעים אינה נתונה לנתבע.

33. לאור האמור ניתן בזאת צו עשה המורה לנתבע לסגור את הפתחים שפתח בקירות החיצוניים של דירתו כפתחי יציאה לחצר וכן לסגור את פתח הכניסה החדש שיצר לדירתו ולהחזיר את מצב הקירות הללו לקדמותם בתוך 60 יום מיום שיקבל את פסק הדין. היות ולנתבע נחוצה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית ואין חולק כי כזו לא תיתכן כל עוד התובעים מתנגדים לשינויים אלו, אזי צו עשה זה יעמוד על כנו בין אם יקבל הנתבע היתר בנייה ל פתחים אלו בין אם לאו.

יתר השינויים שביצע הנתבע-

43. יתר השינויים ש נטען כי הנתבע ביצע הכוללים: הרחבת הדירה בחזית המזרחית, סגירת מרפסות בחזיתות הדרום מזרחית והדרום מערבית, יציקת קורה בחזית המערבית, ואשר אף המהנדס מטעם הנתבע אישר כי בוצעו על ידי הנתבע. (ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 29-40), אינם מהווים לדעתי פגיעה מהותית במובן סעיף 71 ג לחוק. על כן ככל שיצליח הנתבע לקבל לגביהם היתר בניה והסכמות מפורשות בשיעור האמור בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין יש לראות בהם "הרחבת דירה".

53. לאור זאת, ניתן בזאת צו עשה אשר יחייב את הנתבע להשיב את המצב לקדמותו לגבי השינויים שפורטו בסעיף 34 לעיל. החזרת המצב לקדמותו תעשה לא יאוחר מיום 1.9.13. צו זה לא יכנס לתוקפו לגבי כל אחת מהעבודות לגביה יוכל הנתבע להראות היתר בניה והסכמות כאמור לעיל, עד ליום 1.9.13.

63. הנתבע ישלם לתובעים בגין הוצאותיהם בהליך זה סך כולל של 7,000 ₪. סכום זה ישולם לתובעים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (16.1.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ח' באלול תשע"ב (26.8.12)

העתקים יישלחו לצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין